临翔忙畔云南鑫景建筑工程有限公司“10·17”一般塔吊坍塌事故调查报告

临沧市临翔区人民政府事故调查组

2025 年 12 月 18 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 6
（三）事故塔式起重机基本情况 7
（四）事故发生经过 9
（五）事故现场情况 9
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故信息接报及响应情况 11
（二）事故现场应急处置情况 12
（三）医疗救治和善后情况 13
（四）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 14
（三）其他可能因素排除 15
（四）间接原因分析 15
四、有关责任单位存在的主要问题 15
（一）事故单位 15
（二）项目建设单位 16
（三）项目监理单位 16
（四）有关监管部门 16
（五）地方党委、政府 17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17
（一）建议移送司法机关处理的人员 17
（二）对事故有关责任人的行政处罚建议 18
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议 19
（四）其他处理意见 21
六、事故主要教训 21
七、事故整改和防范措施 22

临翔忙畔云南鑫景建筑工程有限公司“10·17”一般塔吊坍塌事故调查报告

2025年10月17日14时25分许，临沧市金临小区项目（二期）工程在建设施工过程中，施工总包单位云南鑫景建筑工程有限公司在开展塔吊顶升加节作业时发生倾覆倒塌事故，事故造成2人死亡（当场死亡1人，另一人于11月13日死亡），3人轻伤，直接经济损失约306.9万元。

为查清事故发生的经过、原因和认定事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年10月20日，临沧市临翔区人民政府成立了由区委常委、区人民政府常务副区长为组长，区应急管理局局长，区住房和城乡建设局局长为副组长，市公安局临翔分局、区住房和城乡建设局、区总工会、忙畔街道办事处等有关单位负责同志组成的临翔忙畔云南鑫景建筑工程有限公司“10·17”一般塔吊坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查取证。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料，询问有关当事人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关企业和人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，总结分析了事

故教训，提出了防范整改措施和建议。

经调查认定，临翔忙畔云南鑫景建筑工程有限公司“10·17”一般塔吊坍塌事故是一起施工单位违章作业造成的一般生产安全责任事故，现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设项目概况

临沧市金临小区项目（二期）工程，项目地点：临沧市临翔区玉龙湖西侧，临沧市技工学校南侧，总建筑面积：52968.86㎡；计划投资：13771万元；共4栋建筑：（1）地下室，地下1层，11108㎡；（2）酒店，地下1层地上17层，21664.42㎡；（3）商业裙楼，地下1层地上4层，10185.63㎡；商务楼，地下1层地上14层，10010.81㎡。该项目于2017年9月26日取得发改立项批复〔2017〕252号，于2021年3月10日取得规划许可证（临翔区202100061），2024年7月17日取得施工许可证（证号为：530902202407170101），2025年4月30日开工建设，计划竣工日期为2028年4月1日。目前施工至酒店8层钢筋模板工程，商务楼完成桩基础，商业裙楼完成桩基础，地下室完成5000㎡，塔吊安装于酒店西侧。

2.项目建设单位情况

临沧金临房地产开发有限公司[1]，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。成立于2009年4月28日，位于临沧市临翔区旗山路东角坝小区2区6幢，法定代表人：梅某龙。

3.施工单位情况

云南鑫景建筑工程有限公司[2]，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2023年3月8日，位于云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区缅宁大道佤山凤城星月里7栋103号商铺，法定代表人施某锋。

2023年7月17日由云南省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证，编号：（云）JZ安许证字[2023]704944，许可范围：建筑施工，有效期2023年7月17日至2026年7月17日。2024年5月16日由云南省住房和城乡建设厅颁发建筑业企业资质证书，证书编号：D253589365，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2028年6月16日。市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2028年6月16日。

2024年6月18日，临沧金临房地产开发有限公司与云南鑫景建筑工程有限公司签订临沧市金临小区项目（二期）施工合同，由云南鑫景建筑工程有限公司负责项目总承包建设施工。

4.塔式起重机安装单位

---

[1]临沧金临房地产开发有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。成立于2009年4月28日，位于临沧市临翔区旗山路东角坝小区2区6幢，法定代表人：梅某龙，注册资本壹佰万元整，统一社会信用代码915309026885502290，营业期限：2009年4月28日至长期；经营范围：房地产开发经营（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[2]云南鑫景建筑工程有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2023年3月8日，位于云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区缅宁大道佤山凤城星月里7栋103号商铺，法定代表人施某锋，注册资本肆仟万元整，统一社会信用代码91530902MACAAPMQ31，2024年4月24日由临沧市市场监督管理局颁发营业执照，经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修、建筑智能化系统设计、建设工程设计、建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包等（需经批准后方可开展）；一般项目包括土石方工程施工、园林绿化工程施工、金属门窗工程施工、市政设施管理等（凭营业执照自主开展）。

临沧市鲁建工程机械租赁有限公司[3]。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2012年3月16日，位于临沧市临翔区凤翔街道恒基广场B座2单元603室，法定代表人张某强。

2022年11月8日由云南省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证，编号：(云)JZ安许证字[2020] 000093，许可范围：建筑施工，有效期2022年11月8日至2025年11月8日。2021年7月1日由云南省住房和城乡建设厅颁发建筑业企业资质证书，证书编号：D253528965，有效期至2026年7月1日，资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包壹级。

2024年10月23日，工程总承包单位云南鑫景建筑工程有限公司与临沧市鲁建工程机械租赁有限公司签订塔式起重机安装合同，由临沧市鲁建工程机械租赁有限公司负责塔机的安装工程，在安装工程中双方约定了安全生产管理的权利和义务。

5.塔式起重机检测单位

(1)云南金晟鑫德检验检测有限公司[4]。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2008年11月12日，位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区园景路5号1-1幢，法定代表人为牛某金。

---

[3]临沧市鲁建工程机械租赁有限公司。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2012年3月16日，位于临沧市临翔区凤翔街道恒基广场B座2单元603室，法定代表人张某强，注册资本伍佰万元整，统一社会信用代码915309025920099058，2020年10月30日由临沧市临翔区市场监督管理局颁发营业执照，经营范围：建筑机械租赁，安装，维修，销售，建筑材料，五金机电批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年3月15日由云南省住房和城乡建设厅颁发建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：20100933103，有效期至2025年6月30日。2022年6月3日由云南省市场监督管理局颁发检验检测机构资质认定证书，证书编号：162501340050，有效期至2028年6月2日。

2025年4月3日，项目建设单位临沧金临房地产开发有限公司与云南金晟鑫德检验检测有限公司临沧分公司签订工程检测合同，合同编号：JSXDHT（LC）-2025-ZH03，由云南金晟鑫德检验检测有限公司临沧分公司对项目进行工程质量检测。

（2）云南鑫度安建设机械检测有限公司[5]。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2011年1月14日，位于云南省昆明市盘龙区龙庆路41号勇恒体育中心二楼，法定代表人李某。

2018年12月17日由云南省市场监督管理局颁发中华人民共

---

[4]云南金晟鑫德检验检测有限公司。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2008年11月12日，位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区园景路5号1-1幢，法定代表人为牛某金，注册资本贰仟万元整，统一社会信用代码915331026812732490，2024年1月12日由昆明市市场监督管理局颁发营业执照，经营范围：工程质量检测，建设工程材料检测，房屋安全性及抗震性鉴定，房屋质量评信，检测技术推广服务，消防工程检测，消防工程技术咨询服务，消防工程维护、保养，环境评估、治理咨询服务，建筑工程咨询，建筑工程施工管理服务，档案编制，档案整理，人力资源信息咨询，计算机软硬件开发及应用、建筑劳务分包服务，装卸搬运服务费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[5]云南鑫度安建设机械检测有限公司。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2011年1月14日，位于云南省昆明市盘龙区龙庆路41号勇恒体育中心二楼，法定代表人李某，注册资本壹佰万元整，统一社会信用代码91530103566242690A，2022年12月6日由昆明市盘龙区市场监督管理局颁发营业执照，经营范围：许可项目：检验检测服务，特种设备检验检测，安全生产检验检测，建设工程质量检测，安全评价业务，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，招生辅助服务，安全咨询服务，特种作业人员安全技术培训，机械设备研发，特种设备销售，智能控制系统集成，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

和国特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7553001-2025，有效期延至2025年7月27日，工程总承包单位云南鑫景建筑工程有限公司与云南鑫度安建设机械检测有限公司未签订塔式起重机委托检验书面协议。

6.监理单位

云南国开建设监理咨询有限公司[6]。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1997年7月3日，位于云南省昆明市盘龙区北京路1109号北辰财富中心A幢801，法定代表人黄某。

2024年5月31日，工程建设单位临沧金临房地产开发有限公司与云南国开建设监理咨询有限公司签订建设工程监理合同，由云南国开建设监理咨询有限公司提供监理与相关服务。2024年7月18日，公司任命李某斌为临沧市金临小区项目（二期）工程总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.项目建设单位

---

[6]云南国开建设监理咨询有限公司。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1997年7月3日，位于云南省昆明市盘龙区北京路1109号北辰财富中心A幢801，法定代表人黄某，注册资本叁佰万元整，统一社会信用代码91530000709705446C，2023年12月6日由昆明市盘龙区市场监督管理局颁发营业执照，经营范围：工业与民用建筑工程的建设监理及技术咨询服务（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》《资质证》开展生产经营）。公司有注册监理工程师65人，一级注册造价工程师2人，一级注册建造师8人，二级注册建造师34人。2024年6月25日由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发工程监理资质证书，证书编号：E153003683-8/1，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，有效期至2029年6月25日。

临沧金临房地产开发有限公司，该公司于2024年10月任命袁某文为金临小区项目（二期）项目负责人，协调施工方、设计方、监理方及相关主管部门，及时处理项目建设的相关事宜。督促总承包方认真履行施工安全，按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全，督促监理单位开展项目建设施工监理。参与行业主管部门对施工工地的日常安全生产检查，对发现的隐患问题安排监理单位督促施工单位进行整改。

2.施工单位

云南鑫景建筑工程有限公司签订施工总承包合同后，成立了临沧市金临小区项目（二期）工程项目部，2024年6月16日经公司法定代表人施某锋签署法人授权委托书，授权杨某发担任工程项目的项目负责人。制作项目经理任命书，任命杨某发担任项目经理，全权负责整个项目的施工管理工作。

项目部成立了以项目经理杨某发为组长，项目总工、项目副经理为副组长，各部门负责人及现场工程师等为组员的项目部安全生产领导小组，配备了李某微、施某扬2名建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员，施某华1名建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员，制定了企业安全生产责任制，项目部安全管理职责，包括机械设备管理制度、塔吊使用规章制度和施工现场重大危险源清单等安全生产管理制度，包括塔吊安全操作规程等岗位安全操作规程，安全生产教育培训制度，塔式起重机维护保养管理制度，塔式起重机维修保养管理制度，塔式起重机安装应

急预案及建设工程施工专项应急预案。

（三）事故塔式起重机基本情况

事故塔式起重机设备产权单位为本项目施工单位云南鑫景建筑工程有限公司，发生此次事故的塔式起重机为中联重科股份有限公司，型号为 QTZ80(WA6010-6A)，出厂日期为 2021 年 1 月 4 日,出厂编号为 1012T002100131，产权备案编号为云 SC-T00061。该塔吊于 2024 年 11 月 18 日在临沧市临翔区住房和城乡建设局办理了安装告知手续，2024 年 12 月 19 日云南鑫度安建设机械检测有限公司出具《塔式起重机委托检验报告》，塔式起重机委托检验报告中检验结论为合格。并于 2025 年 1 月 9 日办理完成使用登记手续，使用登记证书编号为：530902T(2025)0000077。

该塔吊先后共做了 2 次顶升加节，顶升方案已编制，包含于总的塔吊安拆方案内。第 1 次顶升于 2025 年 8 月 17 日，顶升单位为临沧市鲁建工程机械租赁有限公司，顶升前做了安全技术交底，有监理、施工旁站，有监理验收签字；第 2 次顶升于 2025 年 10 月 17 日，顶升单位为云南鑫景建筑工程有限公司，未落实安全技术交底，无监理、施工旁站，无记录的情况下，组织周某仙、何某良、何某顺、李某明等 4 人开展塔吊顶升加节作业，于 14 时 25 分左右发生塔吊倾覆倒塌。

塔吊顶升加节作业人员持证情况：周某仙，持有《建设施工特种作业操作资格证书》，编号：冀 H052025439821，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），于 2025 年 1 月 15 日初次领证，有效期：2025 年 1 月 15 日至 2027 年 1 月 15 日；何某良、

何某顺、李某明等三人未取得塔式起重机安拆特种作业资格证书。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 17 日上午，项目经理杨某发在施工管理工作微信群内发出 10 月 17 日下午开展塔吊顶升作业的通知。在 14 时许，杨某发安排何某顺、何某良、李某明、周某仙等 4 人开展塔吊顶升作业，周某仙负责操作塔吊。在未开展安全技术交底，施工方未通知监理单位进行复核、旁站的情况下，以上三名普工不了解塔式起重机顶升作业工作流程，在未取得塔式起重机安拆特种作业资格证书的情况下开展顶升作业。14 时 25 分许，事故塔机在顶升作业时，在平衡臂位于东南方向还未就位于顶升水平位置，作业人员拆除了套架内第一节标准节与第二节标准节之间的连接螺栓，塔机主体与标准节完全断开，倾翻力矩仅靠套架下半部分支撑，改变了塔机的倾翻力矩和重心点，塔机瞬时向重心重的方向开始倾斜，同时加剧套架内第一节标准节与第二节标准节之间的分离距离，倾翻力矩与倾翻角度随之加大，套架内第二节标准节被套架挤压变形并撕裂，下部标准节螺栓破断拉力超出极限剪切被拉断，塔机完全倾覆倒塌于建筑物楼面。造成参与顶升作业的 3 名工人（李某明、何某顺、何某良）挂在倾倒后的塔吊标节上、1 名工人（黄某贵）受冲击坠至 6 层悬挑架底层硬质防护上，塔吊司机（周某仙）被困在 8 层板面挤压变形的驾驶室中。

（五）事故现场情况

塔吊起重臂挂在楼的北面，整个塔吊的大臂倒在楼面上，塔吊司机周某仙被困在驾驶室，何某顺、何某良和李某明 3 人挂在

倒塌在楼面的标节上，黄某贵躺在第 6 层悬挑外架底层硬质防护上。



事故现场（一）



事故现场（二）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成2人死亡，3人轻伤，具体情况为:

死者黄某贵，男，汉族，57岁，家庭住址：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区，系云南鑫景建筑工程有限公司普工。

死者周某仙，女，汉族，47岁，家庭住址：云南省临沧市临翔区马台乡唐家村委会，系云南鑫景建筑工程有限公司塔吊司机。

伤者李某明，男，汉族，48岁，家庭住址：云南省临沧市云县晓街乡慢笼村委会，系云南鑫景建筑工程有限公司普工。

伤者何某顺，男，汉族，54岁，家庭住址：云南省临沧市云县爱华镇大帮卡村委会，系云南鑫景建筑工程有限公司普工。

伤者何某良，男，汉族，56岁，家庭住址：云南省临沧市云县漫湾镇昔宜村委会，系云南鑫景建筑工程有限公司普工。

2.直接经济损失情况

该事故造成2人死亡，3人轻伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）有关规定进行测算，经事故调查组核查认定，事故造成直接经济损失约306.9万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月17日14时25分许，项目经理杨某发在项目经理办公室听到施工现场传来响声便赶往现场，第一时间拨打119

和120，并向法人代表施某锋电话汇报。云南国开建设监理咨询有限公司项目监理总监李某斌14点25分左右进入售楼部时，听到响声，从窗户看到施工工地塔吊出现问题，随即赶往施工现场。14时31分，李某斌电话通知建设单位曾某建，工地塔吊发生倒塌，曾某建在到达现场后向区住建局进行电话报告。

14时36分许区人民政府接区住建局电话报告后立即启动事故应急救援预案。14时45分许，区委、区人民政府主要领导、分管领导到达现场，及时组织120急救中心、应急、住建、消防救援、公安等部门开展救援处置工作，同步成立了临沧市金临小区项目（二期）工程建设项目塔吊倒塌事故处置工作专班，按职责分工有序开展救援和善后处置各项工作。市应急局、市住建局现场指导救援。受伤人员被迅速送往临沧市人民医院救治，伤亡人员家属安抚等善后工作同步开展。

（二）事故现场应急处置情况

塔吊倒塌事故处置工作专班坚持科学施救、有序施救、安全施救。临沧市消防支队指挥中心收到情况报告后，第一时间调派特勤站前往救援，14点30分许，消防救援人员到达酒店8楼事故现场，经侦察后，消防救援人员先将李某明、何某良、何某顺等3人使用担架从8楼楼顶护送伤员下楼，由120救护车送往临沧市人民医院救治，同步对现场开展搜寻，并在酒店6层悬挑架底层硬质防护上发现黄某贵；对被困在塔吊驾驶室内的塔吊司机周某仙，采取破拆的方式进行救援，于14点50分许成功援救出周某仙，并使用担架从8楼楼顶护送下楼，由120救护车送往临

沧市人民医院救治。区应急管理局组织协调相关部门进行现场救援，区公安分局开展现场管控、现场安全警戒和舆情管控，区住建局设置安全警示隔离线，做好现场封闭管理。

（三）医疗救治和善后情况

1.救治情况

黄某贵经120现场急救无效宣布死亡;

周某仙被救出后，由120救护车送往临沧市人民医院ICU重症监护室救治，2025年10月17日至11月13日在临沧市人民医院住院抢救治疗，于2025年11月13日18时45分经救治无效死亡。

李某明、何某良、何某顺等3人被救出后，由120救护车送往临沧市人民医院救治，医疗救治情况如下：（1）李某明，2025年10月17日至20日在临沧市人民医院住院治疗，现已康复;（2）何某良，2025年10月17日至31日在临沧市人民医院住院治疗，现已出院，在家休养；（3）何某顺，2025年10月17日至25日在临沧市人民医院住院治疗，现已出院，在家休养。

2.善后情况

云南鑫景建筑工程有限公司与黄某贵家属于2025年10月24日签订《赔偿协议》，与周某仙家属于2025年11月21日签订《赔偿协议》，2名死者遗体均已火化安葬，后续善后工作有序进行，死者亲属情绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动及时信

息接收、流转与报送畅通，临沧市消防救援局、临翔区应急管理、公安、住建、医院120等相关职能部门协调联动密切，应急救援处置工作科学有效、指挥有力、措施得当，未引发次生事故，未发生群体性事件，社会面舆情总体稳定。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：云南鑫景建筑工程有限公司违章作业造成。

（一）直接原因分析

1.施工单位不具备起重设备安（拆）装资质，无安全监管人员及监理单位旁站的情况下，组织本单位无资质人员实施塔式起重机顶升安装作业。

2.违反塔机顶升工作流程[7]，在塔机平衡点未调平，塔机平衡臂位于东南方向还未就位于顶升水平位置，作业人员错拆了套架内第一节标准节与第二节标准节之间的连接螺栓，塔机主体与标准节完全断开，倾翻力矩仅靠套架下半部分支撑，改变了塔机的倾翻力矩和重心点，导致塔吊坍塌。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年10月28日，辽宁中天特种设备有限公司出具《辽宁中天特种设备有限公司关于临沧市金临小区二期项目工程“10·17”塔式起重机倾覆倒塌事故技术调查情况报告》，事故调查结论为事故的直接原因系违章作业造成。

---

[7] 塔机顶升的工作流程：顶升作业准备工作完成后，待塔机平衡点调平后先拆除过渡节与标准节之间的连接螺栓进行顶升作业。

（三）其他可能因素排除

2024 年 8 月 17 日云南金晟建设工程检测科技有限公司对主体结构工程现场检测后出具了《检验检测报告》，此次检测主要对 1 号塔吊基础构件进行检测，共抽检 1 个构件，所抽检构件混凝土强度实测推定值均满足设计要求。

2024 年 12 月 19 日云南鑫度安建设机械检测有限公司出具了《检验报告》，塔式起重机委托检验报告中检验结论为合格。经公安机关侦查排除了人为故意伤害，根据辽宁中天特种设备有限公司现场勘察出具的技术调查报告，事故调查结论为造成此次事故的直接原因系违章作业造成，排除了风速超标、恶劣天气因素影响。

（四）间接原因分析

施工单位云南鑫景建筑工程有限公司未履行安全生产主体责任，安全生产制度不健全，安全监管责任缺失:

1.特种作业人员未经培训取得相应资格，上岗从事开展特种作业;

2.该单位组织本公司普工李某明、何某顺、何某良开展塔吊顶升作业，顶升工作前未开展安全技术交底，未通知监理单位进行复核、旁站，以上三名普工不了解塔式起重机顶升作业工作流程，未取得塔式起重机安拆特种作业资格证书。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

云南鑫景建筑工程有限公司作为项目施工单位，违反生产经

营单位安全生产主体责任制规定，安全生产管理制度不健全，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应管控措施，安全教育培训缺失，对大型机械设备特别是危险性较大的部分项目工程管理失控，违反《云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则》，在无起重设备安（拆）装资质的情况下，违规组织本单位无特种作业操作证人员开展塔吊顶升作业。

（二）项目建设单位

临沧金临房地产开发有限公司，履行安全管理、统一协调职责不到位，未能有效督促项目施工单位、项目监理等单位履行安全生产职责，对施工现场存在重大安全隐患未能及时发现并处理；对施工单位违规使用无特种作业操作证人员从事特种作业的行为未能进行约束和制止；安全巡查检查不到位，未能对施工现场进行全面有效的安全检查，危险性较大的部分项目工程监管不到位。

（三）项目监理单位

云南国开建设监理咨询有限公司，安全监理职责严重缺失，安全监理责任悬空，未对塔吊顶升危大工程实施专项巡视检查，未能发现施工单位擅自开展顶升作业的严重违规行为；现场监控严重缺位，现场监理人员姚某杰未经培训合格上岗，监理人员日常巡视检查未能覆盖施工现场所有关键环节和危大工程，对塔吊顶升危险作业活动失管失控。

（四）有关监管部门

临翔区住房和城乡建设局“三管三必须”原则落实有差距，在履行建筑行业安全监督管理职责，推动建设单位、施工单位、

安装单位及监理单位全面落实安全生产主体责任存在监管有差距。在开展建筑起重机械专项整治工作时不够深入、不够细致，未能精准发现问题，未能全面覆盖和有效排查潜在风险。

（五）地方党委、政府

忙畔街道办事处认真落实“党政同责、一岗双责”的要求，认真履行属地安全监管责任，积极组织开展建筑行业安全检查和督促工作，全面排查各类安全隐患，强化对重点领域和关键环节的监督，推动相关单位落实安全主体责任，有效防范和减少了安全风险。整体来看，忙畔街道办事处安全工作机制健全、工作到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.施某锋，男，云南鑫景建筑工程有限公司法定代表人，作为本公司安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作和事故隐患排查治理工作全面负责，未履行企业负责人安全生产工作职责，在本单位无起重设备安（拆）装资质的情况下，对属于危大工程的塔吊顶升作业未进行监管，安全管理缺失，对事故的发生负有主要责任，施某锋涉嫌刑事犯罪，建议由临沧市公安局临翔分局依法调查处理。

2.杨某发，男，云南鑫景建筑工程有限公司临沧市金临小区项目（二期）工程项目部项目经理，负责项目施工组织管理工作，作为现场管理人员，未履行安全管理职责，未督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程，在无起重设备安（拆）装资质和明

知操作人员未持特种作业证的情况下，违规组织本单位开展塔吊顶升作业。在此次事故中负主要领导责任，杨某发涉嫌刑事犯罪，建议由临沧市公安局临翔分局依法调查处理。

3.李某微，男，云南鑫景建筑工程有限公司临沧市金临小区项目（二期）工程项目专职安全生产管理人员，未履行安全管理职责，在发现本单位无特种作业操作证的普工开展顶升作业时，未予制止，也未向本单位有关负责人报告，对操作人员仅进行口头安全提示，且未进行旁站监管。对事故的发生负有管理责任，李某微涉嫌刑事犯罪，建议由临沧市公安局临翔分局依法调查处理。

（二）对事故有关责任人的行政处罚建议

1.临沧金临房地产开发有限公司项目负责人袁某文，作为临沧市金临小区项目（二期）工程建设单位项目负责人，未能有效落实建设单位项目负责人安全管理责任，督促施工单位、监理单位履行安全生产管理职责不到位，涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》[8]有关规定，依据第五十四条的规定，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》[9]有关规定，依据第二

[8]《建设工程安全生产管理条例》有关规定，第五十四条的规定：“违反本条例的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工”。

[9]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关规定，第五十四条的规定：“违反本条例的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工”。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关规定，依据第二十九条的规定：“建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款，（三）未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。”

十九条的规定，建议由临翔区住房和城乡建设局依法对临沧金临房地产开发有限公司项目负责人袁某文进行调查处理。

2.云南国开建设监理咨询有限公司总监李某斌，作为临沧市金临小区项目（二期）工程监理单位总监，未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，安全监理职责严重缺失，安全监理责任悬空，对塔吊顶升危大工程的安全监督不力，总监理工程师履职不到位，涉嫌违反了《建设工程安全生产管理条例》[10]第五十八条的规定，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》[11]的有关规定，依据第三十七条的规定，建议由临翔区住房和城乡建设局依法对云南国开建设监理咨询有限公司总监李某斌进行调查处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.云南鑫景建筑工程有限公司，临沧市金临小区项目（二期）工程施工单位，未建立健全并落实到位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应管控措施，主要负责人履职不到位，项目经理、安全员工作失职，未依法履行安全管理工作职责，违规组织无特种作业证的人员开展特种作业，违反《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管

[10]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，“注册执业人员未执行法律法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[11]涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的有关规定，第三十七条的规定：“监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款，（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的。”

理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则》有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》[12]第一百一十四条第（一）项规定，建议由临翔区应急管理局对云南鑫景建筑工程有限公司进行行政处罚。

2.临沧金临房地产开发有限公司，作为临沧市金临小区项目（二期）工程建设单位，未能有效落实建设单位安全管理责任，督促施工单位、监理单位履行安全生产管理职责不到位，涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》[13]有关规定，依据第五十四条的规定：“违反本条例的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工”。涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》[14]有关规定，依据第二十九条，建议由临翔区住房和城乡建设局依法对临沧金临房地产开发有限公司进行调查处理。

3.云南国开建设监理咨询有限公司，作为临沧市金临小区项

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。 发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，“注册执业人员未执行法律法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[14]涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的有关规定，第三十七条的规定：“监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款，（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的。”

目（二期）工程监理单位，未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，安全监理职责严重缺失，安全监理责任悬空，对塔吊顶升危大工程的安全监督不力，总监理工程师履职不到位，涉嫌违反了《建设工程安全生产管理条例》[15]的有关规定，依据第五十七条、第三十七条的规定，建议由临翔区住房和城乡建设局依法对云南国开建设监理咨询有限公司进行调查处理。

（四）其他处理意见

鉴于临翔区住房和城乡建设局在落实建筑行业安全监督管理职责上有差距，建议由区人民政府对临翔区住房和城乡建设局进行约谈。

六、事故主要教训

（一）安全管理制度执行不严。各有关建设单位未履行安全管理职责，安全生产管理制度不健全，未建立健全并落实全员安全生产责任制，现场安全管理流于形式。

（二）未严格落实专项安全管理规定和实施细则，对危大工程安全监理缺位，特种作业人员无证上岗或安全教育不到位，导致安全措施未能有效落实。

（三）安全意识和应急处置能力不足。从业人员对违章作业的危害性认识不深，安全防范意识和应急处理能力有待提升。警示教育和安全培训缺乏针对性和持续性，未能形成“人人讲安全、

[15]《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，依据第五十七条的规定：“违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任，（四）未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理的。”

事事为安全”的良好氛围。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故教训，切实强化安全生产管理，全面落实各方责任，有效防范和坚决遏制类似事故再次发生，现提出以下整改与防范措施:

（一）严格落实政府属地安全管理职责。各乡镇（街道）应进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，切实将建筑施工安全摆在突出位置。要严格落实“党政同责、一岗双责”要求，重点加强对建筑起重机械、深基坑、高支模、脚手架、高处作业、有限空间作业等高风险环节的隐患排查与专项整治。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，持续推进“打非治违”，及时消除重大安全隐患，全面提升属地建筑施工安全监管水平。

（二）切实履行行业部门安全监管责任。临翔区住房和城乡建设局应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，全面落实行业监管职责，督促建筑施工企业压实主体责任。要重点强化建筑起重机械安全监管，压实建筑施工企业安全生产主体责任，全面排查整治设备在备案、安装、顶升、拆卸、交底、维护保养及检测检验等环节存在的突出问题。加强对专项施工方案编制与审批、安装拆卸过程监督、特种作业人员持证上岗及安全教育培训等关键环节的检查，推动建筑起重机械安全管理规范化、系统化。

（三）全面压实企业安全生产主体责任。各建筑施工企业必须依法履行安全生产主体责任，健全安全生产管理制度与台账，强化施工现场全过程安全管理。要重点加强建筑起重机械安装，全面排查整治设备在备案、安装、顶升、拆卸、交底、维护保养及检测检验等环节存在的突出问题。加强对专项施工方案编制与审批、安装拆卸过程监督、特种作业人员持证上岗及安全教育培训等关键环节的检查，开展建筑起重机械安全管理规范化、系统化建设。同时，要组织开展建筑施工安全生产警示教育活动，切实提升从业人员安全意识和事故防范能力。